

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2465/2537 นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ โจทก์
บริษัทพัฒนกุล (1984) จำกัด จำเลย
บริษัทพัฒนกุล (1984) จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืนคำพยานหลัก
ฐานที่ปรากฏในสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้
พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 26,250 บาท สิ้นจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,124 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 40)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืน
คำพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั้นแท้จริงเนื้อหาของอุทธรณ์เป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืน
คำพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั้นแท้จริงเนื้อหาของอุทธรณ์เป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(สมภาพ โชติกวนิชย์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>